

Урок 4. Работа с СК, адвокатская тактика, досудебка

Раздел: Модуль 5. Уголовка: СОЧ, приказы, СК

Цель: СК/ВСО, досудебка, прокуратура, доказательства.

Урок 4. Работа с СК, адвокатская тактика, досудебка
Цель урока: дать начинающему юристу ясный алгоритм: как входить в дело на стадии военного СК, чем и когда «давить» процессуально, как разделить роли с адвокатом и что конкретно делать на досудебке, чтобы предотвратить СИЗО, добиться экспертиз и заложить базу для прекращения/смягчения.

1. Нормативная опора

- УК РФ (в типичных делах: ст. 332, 333, 337–339; дополнительно ст. 42 — незаконный приказ; 37–39 — оборона/ крайняя необходимость/обоснованный риск).
- УПК РФ: ст. 46–47 (права обвиняемого и защитника), ст. 108 (мера пресечения), ст. 125 (судебное обжалование действий/бездействия следствия), ст. 159–164 (следственные действия, протоколы).
- Конституция РФ, ст. 51 — право молчать.
- Воинские уставы и приказы МО (допуски, техника безопасности, эксплуатация вооружения) — база для признания приказа незаконным/невыполнимым.
- Практический рычаг из ваших материалов: любые отказы/затягивания переводим в письменные решения и обжалуем через военную прокуратуру — это «стартовая кнопка» в любой ветке дела.

1. Работа с СК: что делает юрист, что — адвокат

2.1. Вход в дело — первые 24–72 часа

1. Связь с семьёй/клиентом: объясняем «режим молчания» до приезда защитника (ст. 51) и срочно фиксируем мед.состояние актом/осмотром.
2. Узнаём вводные: статья УК, место нахождения (часть/СИЗО/госпиталь), был ли допрос.
3. Выходим на ВСО СК РФ: просим контакты следователя, дату ближайших действий, заявляем, что интересы будет представлять адвокат.
4. Параллельно подключаем адвоката по соглашению (без адвоката вас к делу процессуально не допустят). Вы — тыл и фактура, он — процесс.

Ключ — всё переводить в документы и «давить» письменно, а отказ/игнор — немедленно жалобой в военную прокуратуру. Это же правило применяем и с СК.

2.2. Документы, которые отправляем правильно (и фиксируем)

- Любой рапорт/заявление/ходатайство — официально, с фиксацией подачи: через канцелярию (входящий) или почтой заказным с описью вложения и чеком. Это «страховка» от фраз «ничего не получали».
- Если отказались принять — отправляем почтой + жалоба прокурору на отказ в приёме/реагировании (это в ваших уроках — базовая методика).

2.3. Что запрашиваем у части (через адвоката/прокурора)

- Формуляры и акты неисправности техники, журналы ТО, наряды (важно для дел по отказу от опасного/ невыполнимого приказа).
 - Реестры допусков/инструктажей, удостоверения на тип техники/работ.
 - Приказы, планы задач, журнал доведения приказов/радиопереговоров.
 - Документы о выдаче СИЗ.
 - Направления/акты медосмотров, ВВК, выписки.
- ## 2.4. Если дело связано со здоровьем
- Сразу ходатайствуем о медосвидетельствовании/ВВК. При отказе — жалоба военному прокурору и требование направления на ВВК, в т.ч. по месту жительства (эта дорожка неоднократно разбирается в ваших материалах; в т.ч. со ссылкой на указания замминистра МО от 16.05.2024 и практику подачи через военкомат).

1. Адвокатская тактика (как именно «играем» процессуально)

3.1. На допросах

- Клиент молчит без адвоката. В протоколе фиксируем: «буду давать показания в присутствии защитника».
- Адвокат требует занести в протокол все замечания: давление, отказ в медпомощи, нарушение порядка.
- Любая «объяснительная» — только после согласования с защитой (иначе риск самооговора — это отдельный акцент ваших уроков).

3.2. Экспертизы

- Ходатайствуем о тех.экспертизе (неисправность БТР/КАМАЗа/связи) и мед.экспертизе (ЧМТ, ПТСР, противопоказания).
- При отказе СК — жалоба прокурору + последующее судебное обжалование по ст. 125 УПК.

3.3. Мера пресечения (главная цель — не СИЗО)

- Пакет на подписку/домашний арест: семья (дети, иждивенцы), здоровье (выписки/ВВК), характеристики/награды. Вы его собираете, адвокат — подаёт в суд. В ваших материалах именно так выстроена «схема давления» на органы: бумаги решают.

3.4. Отработка «жёстких» статей (332, 338)

- По 332 (отказ): упор на незаконность/опасность приказа, отсутствие допусков/СИЗ, объективную невозможность.
- По ³³⁷/₃₃₈ (СОЧ/дезертирство): не допустить переквалификации в 338, показываем уважительные причины/ отсутствие умысла (билеты, похороны, медкарты).

1. Досудебка: что делаем до суда (и зачем)

Досудебка — весь период от возбуждения дела до передачи в суд. Здесь решается до 70% исхода: что приобщат, как квалифицируют, какая мера пресечения.

4.1. Четыре опорные оси досудебки

1. Доказательства «в плюс» — собираем сразу (медицина, техника, допуски, СИЗ, семья, награды) и приобщаем процессуально.
2. Экспертизы — добиваемся через ходатайства; отказ → прокурор/суд.
3. Мера пресечения — вся «социальная фактура» от семьи под вас, чтобы не допустить СИЗО.
4. Жалобы — любой отказ/задержка СК фиксируется и идёт в прокуратуру; так вы дисциплинируете процесс (это прямой совет из ваших материалов).

4.2. Техника подачи и фиксации: почему «почта с описью» — маст-хэв

- Всё отправляем официально, храним чек и опись вложения — это ломает аргумент «ничего не поступало» и спасает дело при «СОЧ/уклонении».
 - Если не берут документы — почта + жалоба прокурору (и в военкомат/СК), с копиями чеков/описи и трекинга вручения.
- #### 4.3. Когда «кидать якорь» в прокуратуру
- Отказ СК приобщить акты неисправности/медицинские документы/запросы — сразу жалоба.
 - Отказ организовать ВВК/лечение/медосвидетельствование — сразу жалоба.

1. Пошаговый чек-лист

День 0–1

- Режим молчания (ст. 51), медосмотр/акт, подключение адвоката.
- Запрос постановления о возбуждении; заявление о допуске защитника; запрос ближайших действий.
- Семье — список срочных бумаг: дети/иждивенцы, награды, ВВК/выписки, характеристики.

День 2–4

- Запросы в часть: формуляры/акты неисправности, допуски, журналы, СИЗ. • Ходатайства об экспертизах (тех/мед). • Пакет на меру пресечения. • При отказах — жалобы в военную прокуратуру (коротко и по фактам).

Неделя 1–2

- Повторные ходатайства/жалобы, приобщение новых доказательств. • Контроль протоколов: заносим замечания о нарушениях. • Готовим стратегию: прекращение/переквалификация/минимум наказания.

1. Речевые формулы

- Клиенту: «До встречи с защитником — молчи. Всё, что про приказ/технику/здоровье — только в актах и рапортах».
- Семье: «Ваши документы — это анти-СИЗО. Несите свидетельства о детях, инвалидности, мед.выписки, награды, характеристики».
- Следователю: «Мой доверитель воспользуется ст. 51 Конституции РФ. Прошу внести это в протокол и назначить мед/тех.экспертизу; отказ прошу оформить письменно».
- Командиру: «Прошу письменно повторить приказ с указанием мер безопасности и допусков; прошу оформить осмотр техники/медосвидетельствование».

1. Типичные ошибки (и как их не допустить)

- «Объяснительную» — без адвоката (потом это главный «гвоздь» обвинения). • Устные «договорённости» вместо рапортов/писем с описью. • Поздний сбор семейных/медицинских бумаг — суду нечем обосновать мягкую меру. • Вера, что «суд всё исправит» — в военных делах исход кладётся на стадии СК. • Не используете прокуратуру как рычаг — теряете время и инициативу.

1. Два коротких кейса из практики

Кейс А: ст. 332 (опасный приказ, неисправная техника).

Рапорт о невозможности, акты неисправности/формуляр, отсутствие допуска, свидетели; ходатайство о тех.экспертизе; отказ СК → жалоба прокурору; мера — домашний арест (пакет семьи). Итог: прекращение по отсутствию состава (незаконный/опасный приказ).

Логика жалоб/почтовой фиксации

Кейс Б: ст. 337 (СОЧ с уважительной причиной). Билеты/справки (похороны), мед.выписки; ходатайство о приобщении; отказ → жалоба прокурору; мера — подписка; итог: дисциплинарка.

Ключ — активная досудебка и жалобы на отказы СК.

Кратко по теме

- Военный СК «слепляет» дело до суда — там решается исход. Юрист и адвокат должны войти в первые сутки.
- Юрист — тыл (семья, документы, рапорты, жалобы), адвокат — процесс (допросы, экспертизы, мера пресечения).
- Почта с описью, входящие штампы — обязательная техника фиксации.
- Прокуратура — рычаг: каждый отказ/бездействие СК — в письменную жалобу.
- Цели досудебки: не допустить СИЗО, протащить экспертизы, приобщить «плюсовые» доказательства, добиться прекращения/переквалификации.